

1501906-73.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... ré são suficientes para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501906-73.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501906-73.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223129/2021 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 19668887 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 47/21/219 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 2223129 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEBORA CRISTINA TEIXEIRA ROSA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

DEBORA CRISTINA TEIXEIRA ROSA qualificada nos autos, foi presa em flagrante delito, denunciada e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 09h00min, na Avenida

Deputado Federal Brás de Assis Nogueira, nº 1251, Conjunto Habitacional Cachoeirinha II, nesta Cidade e Comarca de Botucatu, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, 19 tabletes de maconha, com peso líquido de 18,20kg, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme apurado, policiais civis tinham informação de que a denunciada estava guardando relevante quantidade de drogas em seu apartamento, razão pela qual deflagraram as investigações e realizaram campana no local.

Na data dos fatos, durante as investigações, os policiais civis visualizaram DÉBORA deixando o condomínio em que reside e, então, realizaram a abordagem.

Indagada acerca da prática da traficância, a denunciada admitiu que realmente estava guardando considerável quantidade de drogas em seu apartamento, mas já havia retirado o entorpecente do local e escondido toda a droga em um veículo GM/Monza antigo, de propriedade de seu vizinho Adriano de Oliveira Lima, que há muito tempo encontrava-se quebrado no estacionamento do condomínio em que morava, sendo que o automóvel sempre permanecia aberto. Diante dessa informação, juntamente com agentes da Guarda Civil Municipal, os policiais civis se dirigiram até o local e encontraram, dentro do automóvel apontado por DÉBORA, 19 grandes tabletes de maconha, pesando 18,20Kg, bem como uma balança de precisão utilizada no preparo das drogas.

Questionada sobre a propriedade das drogas, DÉBORA afirmou que guardava o entorpecente para uma pessoa conhecida como "Negão", além de enfatizar que seu vizinho Adriano não sabia que a maconha estava escondida em seu automóvel.

Sobreveio a prisão em flagrante da acusada. Perante a Autoridade Policial, a acusada admitiu os fatos.

O relatório final foi apresentado em 08/09/2021 (fls. 94/95).

A denúncia foi oferecida em 15/09/2021 (fls. 100/103).

Por decisão de 20/09/2021 foi determinada a notificação da ré (fls. 108).

A ré foi notificada (fls. 119) e apresentada defesa prévia em 23/11/2021 (fls. 128/132).

A denúncia foi recebida em 24/11/2021, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 134).

A ré foi citada (fls. 155).

Durante a instrução criminal foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e a ré foi interrogada (mídia de fls. 163).

O Ministério Público apresentou memoriais por mídia, requerendo a condenação da ré nos termos da denúncia (fls. 157).

A defesa apresentou alegações finais escritas. Em sede de preliminar pugnou pela nulidade do feito tendo em vista a ilicitude do meio de prova (denúncia anônima); reconhecimento da inépcia da denúncia; ausência de culpabilidade; excesso de prazo para formação da culpa e ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No mérito, requereu a absolvição da acusada por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a possibilidade de a acusada apelar em liberdade (fls. 166/206).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade da denunciada pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Primeiramente, cumpre trazer à baila as questões trazidas pela defesa em sede de preliminar.

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa não há que se falar em nulidade do feito tendo em vista a ilicitude do meio de prova (denúncia anônima), uma vez que conforme demonstrado, in casu, após receberem a informação de que a denunciada estava guardando relevante quantidade de drogas em seu apartamento, deflagraram as investigações e realizaram campana no local, produzindo, assim, elementos que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO. EMBASAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o tráfico ilícito de drogas é delito permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância. 2. O ingresso da autoridade policial no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado, contudo, pressupõe a presença de elementos seguros que evidenciem a prática ilícita. 3. Não se admite que a autoridade policial apenas com base em delação anônima, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. 4. Recurso especial provido para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como dela decorrentes, determinando o seu desentranhamento dos autos." (STJ - REsp: 1778752 SE 2018/0039558-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Quanto à inépcia da inicial, também não prospera, uma vez que a denúncia preenche a todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso e a conduta do réu.

Verifica-se pelo que consta dos autos, a plena possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nota-se, sem adentrar o mérito, numa análise perfunctória, que existem fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, tanto é que a denúncia foi recebida.

Em relação a alegação de excesso de prazo, em razão do disposto na súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que reza: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", fica também afastada tal tese defensiva.

Por fim, não existe qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que, como já explanado na referida decisão, in casu fazem-se presentes os elementos autorizadores das custódia cautelar.

Assim, ficam afastadas as preliminares suscitadas pela defesa.

Na questão de fundo, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); o auto de exibição e apreensão (fls. 12); o laudo de constatação (fls. 25/33); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 77/79); o laudo pericial (fls.80/82); o relatório (fls. 94/95); os depoimentos das testemunhas e as declarações da acusada.

Interrogada em juízo a ré declarou que os fatos não se passaram da maneira narrada nos autos. Que os policiais ficaram a noite toda dentro do condomínio onde ela mora. Que saiu para trabalhar as 7 da manhã e foi abordada pelos policiais que lhe pediram para abrir a bolsa que trazia consigo. Que no interior da mencionada bolsa nada foi encontrado além de documentos e objetos pessoais. Que estava com uniforme de trabalho e, após informar o local onde estaria trabalhando naquele dia, foi liberada pelos policiais. Afirmou ainda, que algum tempo depois, estava trabalhando na Rua Curuzu, quando o delegado se aproximou dela e perguntou se havia alguma coisa em sua residência. Que o delegado teria afirmado que já sabiam que havia drogas em sua residência e a conduziram à delegacia. Negou que esteja envolvida com o tráfico de drogas. Afirmou que vende doces de Minas e material reciclável. Afirmou ainda, que quem vende drogas nas proximidades é uma pessoa conhecida por "Negão". Relatou que não sabe ler nem escrever, que não é usuária de drogas. Que não foi ela quem colocou a caixa no veículo. Afirmou ainda, que os policiais estavam monitorando uma pessoa de moto e essa pessoa teria dito que a droga pertencia à ré (essência do depoimento de fls. 163).

A testemunha Victor Zambonato Bariquelli declarou que a equipe foi solicitada para se deslocar até o Cachoeirinha II, na região do bloco 11 e que no local havia um veículo em estado de abandono. A equipe da DISE chegou ao local e, realizada a busca foram encontrados aproximadamente 18 Kg de maconha. Afirmou que não conhecia a ré e que quando o entorpecente foi encontrado ela já estava com a equipe da DISE.

A testemunha João de Oliveira Fernandes afirmou que no dia dos fatos receberam uma informação de que a ré estaria escondendo grande quantidade de drogas em seu apartamento. Que se deslocaram até o local onde ela estava trabalhando. Afirmou ainda, que a ré estava bastante nervosa e, inicialmente negou os fatos. Que ela acabou admitindo haver guardado bastante droga em seu apartamento, mas como tinha medo de ser presa, havia escondido o entorpecente no interior de um veículo de propriedade de seu vizinho e que estava quebrado. Declarou ainda, quem no mencionado veículo, lado direito do passageiro havia uma mochila com 18 Kg de droga e uma balança de precisão e que a ré teria dito que recebeu o entorpecente de uma pessoa conhecida como "Negão". Que não conhecia a ré e que ela não informou se recebeu algum valor.

A testemunha Adriano de Oliveira Lima afirmou que conhece a acusada. Que no dia em que ela foi presa, estava em sua residência quando a polícia entrou em contato em ele informando que fora encontrada uma grande quantidade de maconha no interior de seu veículo. Que se dirigiu até a delegacia, reconheceu o carro e que a ré estava no local. Afirmou ainda, que no veículo havia 18 Kg de maconha, mas não soube informar quem teria colocado o entorpecente ali.

Tem-se assim que, em Juízo, a acusada, mudou sua versão, afirmando que o entorpecente localizado no veículo não lhe pertencia.

Todavia, em que pese a negativa da acusada as provas produzidas nos autos são suficientes para uma condenação segura da ré.

Os policiais militares foram uníssomos em afirmar que receberam informação de que a ré estaria armazenando grande quantidade de entorpecente em seu apartamento. Afirmaram que em diligências no local indicado, foram localizados 18,20 Kg de maconha no interior de um veículo de propriedade de um vizinho da ré. Relataram que a princípio, a ré negou a autoria dos fatos, mas acabou confessando a prática delitiva.

A quantidade de droga apreendida e sua forma de acondicionamento comprovam a atividade de tráfico que era desenvolvida pela acusada naquele local.

A acusada, por sua vez, não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos policiais são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento e a fantasiosa versão apresentada pela ré são suficientes para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos.

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

“PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA” (RT 728/478).

A prova coligida é firme e segura a evidenciar a prática do tráfico de drogas pela acusada.

Outrossim, o laudo de fls.77/79 resultou positivo para Cannabis sativa L.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de a ré guardar e ter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, a acusada guardava e tinha em depósito grande quantidade de drogas para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade da denunciada ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade, a potencialidade, diversidade e quantidade de entorpecentes (18,20 Kg de maconha), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se vislumbram agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

A ré não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade de entorpecente demonstra, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, a ré não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão da ré, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo. (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1000 (mil) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR DEBORA CRISTINA TEIXEIRA ROSA ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1000 (mil) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos (fls. 12), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua DESTRUIÇÃO, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

A ré, se insatisfeita com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se a ré na unidade prisional em que ela se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque a sentenciada, por ser primária, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o

cumprimento de condições objetivas e subjetivas – Questão a ser aferida pelo juízo das execuções – Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 – Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 25 de abril de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA